



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
AGOSTINHO ZECHIN
DIREITO DO TRABALHO
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Sujeitos do direito do trabalho

- 1- Trabalhador voluntário
- 2- Trabalhador Autônomo
- 3- Trabalhador Avulso
- 4- Trabalhador temporário (Lei 6.019/74)
- 5- Terceirização
- 6- Empregador

(CONTINUAÇÃO) SUJEITOS DO DIREITO DO TRABALHO

- **Conceito de trabalhador:**
 - É amplo
 - Em princípio, toda pessoa física que prestar algum tipo de serviço
 - Trabalhador é gênero
 - Empregado é uma espécie de trabalhador

- **Questão teleológica do direito do trabalho**
 - Leva em consideração uma espécie de trabalhador: o empregado
 - Voltado para relações de empregado; não para relações de trabalho lato sensu

➤ **Conceito jurídico de empregado e seus requisitos :**

○ **“Art. 3º da CLT** - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”

- Elementos: Pessoa física, não eventualidade; subordinação; salário
- Notam-se diversos requisitos para a caracterização de empregado

I- Pessoa Física

- Pessoa natural
- PJ jamais será empregada de alguém

II- Pessoalidade

- Pessoalidade na prestação dos serviços
- Na relação de emprego, o empregado assume o compromisso de prestar os serviços pessoalmente (não pode ser substituído por outra pessoa)
- Contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado

III- Não eventualidade

- Prestação de serviço com habitualidade
- O número de dias que o trabalhador presta serviço não tem relação com a eventualidade

- Teoria dos fins do empreendimento

- ❖ O eventual será o trabalhador chamado para realizar tarefa não inserida nos fins normais da empresa (por essa razão terá curta duração)
- ❖ Ex. professor que presta serviço para a escola (ministrando aulas) – natureza não eventual para a escola (finalidade educacional; ministrar aulas); técnico de ar condicionado contratado para reparar eventual quebra de aparelho – natureza eventual para a escola

- Teoria do evento

- ❖ Será considerado eventual, o trabalhador que presta serviço que depende da ocorrência de um evento incerto ou não sabido (não sabe se irá precisar do serviço e nem quando irá precisar do serviço)
- ❖ No exemplo acima: o professor foi contratado para evento certo e sabido (dar aula conforme a grade horária); o técnico de ar condicionado foi contratado para um evento imprevisto e não sabido (ar condicionado que acabou por quebrar- não se sabe se e nem quando o serviço será necessário)

- Teoria da fixação jurídica ao tomador dos serviços

- ❖ Faz parte do conceito do trabalho eventual, a ideia de que o trabalhador eventual não se fixa juridicamente a um único tomador de serviço

- ❖ ex. técnico de ar condicionado foi prestar serviço na escola; amanhã poderá prestar para um escritório; no outro dia para uma metalúrgica e assim sucessivamente
- ❖ veja que essa teoria serve de complemento para outras; por isso se fala que essa característica faz parte do conceito de trabalhador eventual

IV- Onerosidade (salário)

- O empregado trabalha mediante salário
- Pactuação de uma retribuição financeira do trabalho (não necessariamente o efetivo pagamento)
- Obs. A contraprestação pode não ser salarial, nesse caso não será empregado
 - ❖ Por isso a onerosidade é um fator importante para distinguir de outros trabalhadores, como por exemplo, do trabalhador voluntário
 - ❖ Mesmo que haja um pagamento para subsistência, deve-se atentar para a intenção contratual de trabalhar mediante uma paga remuneração

V- Subordinação (dependência; subordinação jurídica)

- Mencionado como dependência no art. 3º da CLT
- Trabalhar mediante: ordens, sanção, fiscalização
- Conceito clássico: sujeição do empregado às ordens emanadas do empregador
- Com as modernizações, surgem novas ideias que caracterizam a subordinação, indo além de meras ordens (independência na forma de prestar serviços, mas uma dependência na concretização do resultado: maior cobrança quanto ao resultado e não tanto na forma de chegar nesse resultado)
- Subordinação jurídica
 - O empregado depende economicamente do empregador, **mas** há casos em que o empregado não tem essa dependência (ex. altos funcionários; atletas profissionais)
 - O empregado depende tecnicamente do empregador (este ensinará a técnica para o trabalho, mas há casos em que o empregado não tem essa dependência (há situações em que o empregado é contratado justamente por ser o detentor da técnica)
- **Há a dependência jurídica:**
 - ❖ Decorre da Lei
 - ❖ Representa o estado de sujeição do empregado às ordens do tomador
 - ❖ É essa dependência que diferencia o empregado dos outros trabalhadores
 - ❖ Ex. cartão de ponto;
- Subordinação estrutural (Ministro Godinho):
 - ❖ O modelo produtivo de hoje é bem diferente do da época em que foi criado o conceito de subordinação
 - ❖ O sistema não é mais verticalizado, sendo mais horizontal

- ❖ Os próprios empregados se cobram, uns aos outros, no que se refere a produção
- ❖ Há mais um dever de colaboração do que de sujeição às ordens
- ❖ Com isso, passaria a ser irrelevante o fato desse empregado receber ou não ordens do empregador
- ❖ O que interessa para essa subordinação é que o empregado esteja inserido em uma atividade principal do tomador de serviços
- ❖ Caso se mantenham os conceitos antigos, o direito do trabalho irá se esvaziar
- ❖ Deve existir uma adaptação para o conceito de dependência/subordinação
- ❖ A preocupação dessa teoria da subordinação é o combate a terceirização
- ❖ Ainda é um posicionamento minoritário (prevalecendo a ideia da subordinação jurídica)
- ❖ ex. concessionária de serviço público de telefonia; contrata empresa para fazer cabeamento (terceirização); um “cambista” dessa empresa terceira, pediu reconhecimento do vínculo diretamente com a empresa de telecomunicações; para essa teoria, desde que o serviço prestado pelo terceirizado esteja intimamente ligado à natureza jurídica do serviço e finalidade da empresa, será empregado, mesmo que não receba ordens; presta serviço que propicia a telefonia; subordinado estruturalmente

Obs. VI – Alteridade (não decorre do art. 3º)

- trabalho com responsabilidade de outro
- risco da atividade está com o empregador

➤ **Outras espécies de trabalhador:**

○ Trabalhador Voluntário (Lei 9.608/98)

- “**art. 1º** Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.”

- Não gera vínculo empregatício (salvo se preencher os requisitos da relação de emprego)

- Celebrado mediante termo de adesão

-“**Art. 2º** O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.”

- Há possibilidade de **RESSARCIMENTO**

-Veja que não, necessariamente, será onerosidade

-Trata-se de mera devolução de despesas (não é salário)

-“**Art. 3º** O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.”

- Trabalhador Autônomo

- É o empresário modesto, independente no ajuste e na execução dos serviços
- Possui, em regra, clientela múltipla
- Ex. advogado com escritório próprio; representante comercial de vendas
- Note que possui autonomia (diferente do empregado, já que este possui subordinação)
- Pode haver dois tipos de profissionais fazendo a mesma coisa, mas com algumas diferenças: ex. vender produto para uma indústria: pode ter empregado vendedor e um vendedor autônomo (representante comercial de vendas)
- Pode existir diversas características que foram expostas acima, para caracterizar o empregado, mas irá faltar a subordinação jurídica e a pessoalidade
- “**Art. 442-B.** A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”
- Pode ser contratado com exclusividade
 - Atente-se que a exclusividade não é requisito de vínculo empregatício (não é necessário para caracterizar relação de empregado)
 - A lei de representação comercial permite a contratação com exclusividade, por exemplo
- Obs. Se o autônomo preencher os requisitos da relação de emprego, no caso concreto, passará a ser empregado (princípio da primazia da realidade) – descaracterização do autônomo

Bloco 2

- Trabalhador Avulso

- A CF/88, no art. 7º, XXXIV, garante a identidade/igualdade de direitos entre o avulso e o empregado
- Não possui vínculo empregatício
- Trabalhador avulso dos portos
 - Lei 12.815/13
 - Trabalho de movimentação de mercadorias
 - Administração do porto
 - ❖ Contrata o operador portuário
 - ❖ O operador portuário deve constituir o órgão gestor de mão de obra (OGMO)
- OGMO
 - ❖ Contrata e gere o trabalho dos trabalhadores avulsos
 - ❖ É quem paga o avulso

- O operador portuário responde **solidariamente**, com o OGMO, pelos créditos trabalhistas do avulso

Lei 8.630/93 – Lei 12.815/2013

Art. 32 da Lei 12.815/2013 - Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário, destinado a:

- I - administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso;
- VII - arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.

§ 2º O órgão responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

Art. 44. É facultada aos titulares de instalações portuárias sujeitas a regime de autorização a contratação de trabalhadores a prazo indeterminado, observado o disposto no contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

- **Trabalhador avulso nas áreas urbanas e rurais**

- Ex. chapa
- O sindicato age como se fosse o OGMO (que atua nos portos)
- Atente-se que não há OGMO nesse caso
- O sindicato é o intermediador
- Responsabilidade **solidária** pelos créditos trabalhistas entre sindicato e empresa tomadora
- **“Art. 1º da Lei 12.023/2009** - As atividades de movimentação de mercadorias em geral exercidas por trabalhadores avulsos, para os fins desta Lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para execução das atividades. “
- Art. 8º - As empresas tomadoras do trabalho avulso respondem solidariamente pela efetiva remuneração do trabalho contratado e são responsáveis pelo recolhimento dos encargos fiscais e sociais, bem como das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social, no limite do uso que fizerem do trabalho avulso intermediado pelo sindicato.

- **Trabalhador temporário (Lei 6.019/74)**

- **“art. 2º** Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.”
- O trabalho temporário somente é autorizado para (hipóteses):
 - **Substituição transitória de pessoal permanente**

- ❖ ex. empregado sai de férias e empresa necessita colocar um substituto; licença maternidade; afastamentos por doenças ou acidentes

-Demanda complementar de serviços

- ❖ “**Art. 2º, § 2º** - Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal.”
- ❖ não havia essa previsão expressa na redação original da lei
- ❖ ex. contratações para as vendas de natal (duração de um mês a um mês e meio, por exemplo)

▪ Atenção para a proibição em caso de greve, salvo em casos previstos em lei

-“**Art. 2º, § 1º** - É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei.”

-Visa evitar a frustração da greve (diante da suspensão dos contatos de trabalho, a empresa utiliza o salário do grevista para contratar outro, não sentindo qualquer efeito/reivindicação da greve)

▪ Conceito de trabalho temporário: Trabalho prestado por pessoa física, contratada por empresa de trabalho temporário, colocando o trabalhador à disposição de empresa tomadora de serviços

-Relação jurídica tripolar: trabalhador temporário; empresa de trabalho temporário; empresa tomadora de serviços (cliente)

▪ Ainda que o trabalhador temporário não seja empregado da tomadora, esta deve prezar por esse trabalhador:

-**Art. 9º, § 1º** - “É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado.”

-**Art. 9º, § 2º** - “A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado.”

- Essa previsão é importante para proteger empresa e trabalhador, já antes da previsão podia haver abusos: pelo trabalhador – poderia usar o fato de ser tratado igual para alegar vínculo com a empresa tomadora; já a empresa poderia ter medo de tratar igual um trabalhador temporário e seu empregado, diante desses abusos;

- Agora, com a lei determinando a extensão dos benefícios, não há mais o risco de caracterizar um vínculo de emprego direto (ao menos, por esse motivo)

▪ Atividade meio e atividade fim

- Não há previsão legal de conceito

-Atividade fim é aquela para a qual a empresa foi constituída; converge para o alcance da finalidade social da empresa; razão de existir da empresa;

-Atividade meio não é uma atividade essencial, está em torno da atividade fim

- ex. escola contrata professor; a principal atividade da escola é ministrar aulas para os alunos, sendo o professor o profissional que exerce isso (professor exerce atividade fim); a escola nem existiria se não tivesse professor;

- ex. nessa mesma escola, há um vigilante em uma guarita para garantir a segurança dos alunos e pais; esse vigilante exerce uma atividade meio, já que a escola não necessita dele para ministrar aulas (atividade fim);

-Qualquer atividade da empresa pode ser objeto de trabalho temporário

- **Art. 9º, § 3º** - “O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços”

▪ O trabalhador temporário não é empregado da tomadora

-O trabalhador possui relação com a empresa de trabalho temporário (que contrata o trabalhador) e não com o tomador

-**Art. 10** – “Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário.”

-Atento que se o trabalhador preencher os requisitos da relação de emprego, será empregado (ex. caracterizar subordinação; pessoalidade; dentre outros exemplos)

Bloco 3

▪ **Prazo** de 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por 90 dias

-**Art. 10, § 1º** - “O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, consecutivos ou não.

§ 2º - O contrato poderá ser prorrogado por até noventa dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no § 1º deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram.”

-**Não** é possível a empresa firmar **contrato de experiência** quando for contratar o trabalhador temporário que prestou serviço anteriormente para ela (§4º)

❖ **Art. 10, § 4º** - “Não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela tomadora de serviços, o contrato de experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da CLT.”

-**Sucessão de contrato temporário**

❖ É possível, desde que respeitado o prazo de 90 dias do término do contrato anterior

❖ Se não respeitar esse prazo, o trabalhador será considerado empregado

❖ **Sucessão**: o contrato temporário acaba e há nova contratação temporária

- ❖ Não confundir com a prorrogação do contrato (trata-se de manter o mesmo contrato, apenas estendendo seu prazo) e nem com a contratação direta

- ❖ **Art. 10, § 5º** - “O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos §§ 1º e 2º deste artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário, após noventa dias do término do contrato anterior.

§ 6º - A contratação anterior ao prazo previsto no § 5º deste artigo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. “

▪ **Responsabilidade da tomadora:**

- **Subsidiária** pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias do período de contratação

- ❖ Decorre da culpa “in elegendo” (má escolha) ou “in vigilando” (má fiscalização)
- ❖ Veja que há necessidade de executar primeiramente o devedor principal
- ❖ A responsabilidade do tomador somente surge se o devedor principal não pagar
- ❖ A tomadora pode figurar no polo passivo da ação, mas pode eventualmente terminar a ação sem pagar nada (se a principal pagar o que deve)
- ❖ ex. empregado ajuíza ação em face de empresa de trabalho temporário em razão desta não ter recolhido FGTS, colocando, também, a empresa tomadora no polo passivo; confirmado seu direito pelo pagamento do FGTS, a ação vai para fase de execução; se na execução a empresa de trabalho temporário pagar, a ação encerra
- ❖ **Art. 10 § 7º** - “A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.”

-**Solidária** no caso das obrigações previdenciárias, **em caso de falência** da empresa de trabalho temporário

- ❖ Há possibilidade de executar ambos os devedores (não se fala em devedor principal; qualquer devedor pode ser escolhido)
- ❖ Observe a transmutação da responsabilidade subsidiária para solidária, do tomador, em caso de falência (e somente nesse caso) da empresa de trabalho temporário
- ❖ **Art. 16** – “No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização previstas nesta Lei.”

▪ Atente-se que a contratação não pode ser direta entre a tomadora e o trabalhador temporário

-A tomadora deve contratar uma empresa de trabalho temporário e esta que irá contratar o trabalhador

-Os contratos, seja entre tomadora e prestadora ou entre prestadora e trabalhador, devem ser escritos (exceção à forma não solene prevista como regra na CLT)

❖ **Art. 11** – “O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.

Parágrafo único. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário.”

❖ Portanto, a Lei exige uma formalidade

➤ Terceirização

o surge da seguinte ideia: possibilidade de contratar terceiros, empresas, para prestar um serviço em sua máxima competência e especialidade, para outras empresas; exemplo: um engenheiro de peças de carro, tem alta capacidade nessa função; decide abrir uma empresa para fabricação dessas peças; contudo, visando segurança, necessita de um vigilante; contratar uma empresa terceira, especializada em segurança, é muito melhor do que se esse empresário, engenheiro, tomasse frente para essa função (já que não entende nada da função de vigilante); o destaque está nessa especialização que a terceirização traz; além dessa especialização, ela traz possibilidade de focar na atividade fim, sem se preocupar com essa atividade meio que a terceirização abrange de forma especializada; outro exemplo é a terceirização de restaurantes dentro das empresas; terceirização de serviços de limpeza

o “**Súmula 331 do TST** - Contrato de prestação de serviços. Legalidade.

~~I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).~~

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).

~~III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.~~

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.

V - Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.”

▪ **Item I** - O tomador de serviço deve contratar o trabalhador diretamente, salvo no caso de trabalho temporário – já que no trabalho temporário deve existir empresa interposta- (se desrespeitar essa regra, forma-se o vínculo de emprego entre o trabalhador e a tomadora)

- Tomador: contrata a terceirizada

-STF considerou esse item inconstitucional

-STF. Plenário. ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29 e 30/8/2018 (Info 913). ¹

-STF. Plenário. RE 958252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29 e 30/8/2018 (repercussão geral) (Info 913):
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDAJURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE

¹ Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis n.º. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula n.º. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula n.º 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular n.º 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de

certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. *The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth*. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, *Economica* (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela

redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a *opinio doctorum* que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." *Strategic Management Journal* 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. "Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards" (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis ("omitted variable bias"). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de "precarizar", "reificar" ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais", "redução das desigualdades regionais e sociais" e a "busca do pleno emprego" (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que "os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados", que "ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados", bem como afirmou ser "possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o 'preço' (salário) é menor" (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. "Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil". In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis: "Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras indústrias" (TAYLOR, Timothy. "In Defense of Outsourcing". In: 25 *Cato J.* 367 2005. p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a

interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

- **item II**- Se o tomador for Administração Pública, o desrespeito da norma expressa acima, não gera a formação do vínculo entre Administração Pública e trabalhador (A Fazenda somente pode contratar por concurso)
 - ex. Município contrata empresa terceira que contrata o trabalhador e que passa a prestar serviço (contratação de trabalhador por empresa interposta)
 - pelo item I, formaria vínculo com o tomador; mas o item II traz exceção, diante da especificidade do concurso para a Adm. (violar o concurso público seria violar a CF)

Bloco 4

- **item III** -Serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador são atividade passíveis de terceirização, salvo se caracterizar subordinação e pessoalidade (nesse caso, caracterizando esses elementos, forma-se o vínculo de emprego)
 - ex. empresário da metalurgia contrata terceirizada de vigilância; até aqui, a terceirização estava correta; contudo, o empresário passa a dar ordens diretas e punições para o vigilante (este é empregado da empresa de vigilância e não da metalúrgica); com essa caracterização da subordinação e pessoalidade (ingerência do empresário em face do vigilante), passa-se a caracterizar o vínculo de emprego do vigilante com a metalúrgica;
 - STF considerou esse item inconstitucional

-STF. Plenário. ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29 e 30/8/2018 (Info 913).

-STF. Plenário. RE 958252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29 e 30/8/2018 (repercussão geral) (Info 913).

▪ **item IV** -Responsabilidade subsidiária da tomadora, por créditos trabalhistas, nos casos de culpa “in elegendo” ou “in vigilando”, bem como se o tomador participar da relação processual e constar no título executivo

- **STF - Tema 246** - Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.

Tese firmada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

▪ **item V** - Responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto aos créditos trabalhistas, desde que evidenciada a culpa na fiscalização do contrato. A responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas (ônus da prova da fiscalização do contrato é da Administração)

-Veja que não se fala em formação de vínculo, mas de responsabilização subsidiária pela dívida trabalhista em caso de culpa “in vigilando”

- STF – Tema 1118 (13/02/2025)

Tese firmada: Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.

- Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.

▪ **item VI** - A responsabilidade subsidiária do tomador abrange **todas as verbas** da condenação (o que o devedor principal for condenado, no subsidiário também será), limitado ao período efetivo de trabalho para esse tomador

-ex. metalúrgica contrata empresa de limpeza terceirizada; o chefe/líder dos funcionários da terceirizada ofendia moralmente os outros funcionários; uma dessas pessoas da limpeza ajuíza RT por assédio moral em face desse chefe, colocando a metalúrgica no polo passivo; a causa de pedir é um comportamento desvirtuado de uma pessoa específica, que não tem relação com o tomador de serviço; mesmo esse tipo de condenação bem específica atrai a responsabilidade subsidiária do tomador

- Atente-se para a limitação temporal

- ex. metalúrgica contrata empresa de vigilância terceirizada; um vigilante trabalhou durante 5 anos para essa prestadora, não recebendo horas extras; esses 5 anos foram divididos na seguinte alocação: 2 anos para uma empresa, 2 anos para outra e 1 ano para a metalúrgica, sempre por intermédio da mesma empresa de vigilância; a RT tem no polo passivo a empresa de vigilância (devedor principal) e as outras três empresas; a metalúrgica somente é responsável subsidiariamente pelo período de 1 ano, enquanto a empresa de vigilância é pelo total (5 anos) e as outras empresas pelos anos respectivos

STF - Tema 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Tema 1389 – STF

Situação do Tema: Reconhecida a existência de repercussão geral.

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário que discute, à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.

Leading Case ARE 1532603

Relator: Min. Gilmar Mendes

Data de reconhecimento da existência de repercussão geral: 12/04/2025

TST - IRR 29 (julho/2025) – TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324 E TEMAS 725 E 739. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.

Questão jurídica: À luz da jurisprudência vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 nos Temas 725 e 739 de repercussão geral, é possível o reconhecimento de vínculo de emprego do trabalhador terceirizado com a tomadora de serviços, em razão da identificação de fraude no negócio jurídico entabulado entre as empresas? Em caso positivo, em quais condições? IRR com determinação de suspensão no TST – Recursos de Revista e Embargos.

- **STF (RE 958252 e ADPF 324)** - É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. (30/08/2018)
 - **Livre iniciativa:** cabe ao empresário decidir o que quer ou não terceirizar (seja atividade de meio ou de fim)
 - Note que se trata de posicionamento oposto à súmula 331 do TST
 - Trata-se de decisão **anterior** à lei de terceirização

- O fato de as empresas terceirizarem a área que quiserem, não significa que poderão tratar os empregados terceirizados com ingerência ou subordinação (não há poder de comando);
 - Caso exista poder de comando, surge a subordinação e a consequente relação de emprego
- Portanto, **a forma** de terceirizar continua regulamentada pela súmula (“o que” pode terceirizar foi derrubado pelo STF) – ademais, a CLT traz, no art. 3, o que caracteriza o empregado

Bloco 5

- Lei da terceirização (Lei 6.019/74 alterada pela – Lei 13.429/2017 – com alguns dispositivos alterados pela Lei 13.467/2017)

- **Conceito de terceirização**

- Art. 4º-A – “Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.”

- **Permite-se a subcontratação (“quarteirização”) - §1º**

- Art. 4º-A § 1º - “A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços.”
 - ex. metalúrgica contrata terceirizada de alimentos; essa terceirizada subcontrata uma empresa para fazer limpeza do restaurante
 - Veja que o tomador não tem relação com essa limpeza subcontratada

- **Não** há vínculo empregatício desde que não sejam preenchidas as condições da relação de emprego

- Art. 4º-A, § 2º - “Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante.”
 - Lembre-se do princípio da primazia da realidade: comprovação de relação de emprego diante da caracterização dos elementos (se desrespeitar as regras, pode surgir o vínculo)

- **Direitos assegurados** aos terceirizados pela contratante:

- Art. 4º-C – “São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o art. 4º-A desta Lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições:

- I - relativas a:

- a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios;
 - b) direito de utilizar os serviços de transporte;

- c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado;
- d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir.

II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço”

▪ **POSSIBILIDADE** de equiparação salarial

-Art. 4º- C, § 1º - “Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo.”

- não confundir com o temporário: este possui direito ao salário do trabalhador que substituiu ou daqueles que desempenham a mesma atividade (em caso de demanda complementar)

- terceirizado: possui a possibilidade contratual de equiparação

▪ Havendo número considerável de trabalhadores terceirizados, pode-se utilizar outro local para garantir os direitos expostos abaixo (a regra é o mesmo local)

-Art. 4º- C, § 2º - “Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes.”

- Atente-se para a caracterização do número considerável de terceiros: deve manter o mesmo padrão dos empregados fixos, ainda que em local distinto

▪ Responsabilidade **subsidiária** da contratante

-Art. 5º-A, § 5º - “A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.”

▪ **Vedação** para figurar como contratado e de contratação imediata após demissão

-Prazo de 18 meses de hiato (“quarentena”)

-Art. 5º-C – “Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4º-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados.”

-Art. 5º-D – “O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de prazo de dezoito meses, contados a partir da demissão do empregado.”

○ **Art. 2º da CLT** – “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.”

- **Pode** ser PJ ou PF

- Princípio da **alteridade**

 - Assunção dos riscos da atividade econômica

- Assalaria (contraponto da onerosidade do empregado)

- Dirige a prestação pessoal de serviços (contraponto da subordinação e pessoalidade do empregado)

- obs. Atento para a questão da admissão de trabalhadores como empregado para que haja a equiparação como empregador da instituição sem fins lucrativos (lembre-se que essas instituições podem ter trabalhadores voluntários, que não são empregados – nesse caso não será empregador)

○ Grupo econômico

- ~~§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. (REDAÇÃO ANTIGA)~~

- “§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.”

- “§ 3º - Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”

- ex. fulano atua no ramo da marcenaria fazendo móveis; ganha destaque no mercado, criando uma fábrica de móveis; fulano decide montar um comércio de veículos; também ganha destaque no mercado; fulano decide montar uma escola; veja que são atividades distintas uma da outra; note que foi formado um grupo econômico

- No exemplo acima, a escola passa a dar prejuízo econômico; fulano deixa de recolher FGTS; há solidariedade entre todas essas empresas de fulano; o empregador do empregado da escola é o grupo econômico e não apenas a

escola; o empregado que não teve seu FGTS depositado pode ajuizar RT contra a escola, contra a fábrica de veículos ou contra a fábrica de móveis

- Solidariedade entre as empresas pelas obrigações decorrentes de relação de emprego
- Veja que a caracterização ocorre mesmo que cada empresa tenha autonomia própria, PJ própria;
 - Integrando grupo econômico existirá a responsabilidade solidária
 - Grupo econômico é considerado empregador único
- A solidariedade existente entre as empresas: passiva (pagamento de obrigações trabalhistas; solidariedade para pagar), não abrange a ativa (de exigências; empregador exigindo dos empregados)
 - ex. ciclano é empregado de TI e trabalha na fábrica de móveis do exemplo acima; gerente da fábrica de veículos (do mesmo grupo econômico) gostaria que ciclano fizesse um serviço no local; ciclano somente tem contato de trabalho com a fábrica de veículos; essa prestação de serviço para outra empresa do mesmo grupo econômico poderia ocorrer se entender que a solidariedade é dual (ativa e passiva)
 - O TST entende que é dual (passiva e ativa)
 - ❖ **Súmula nº 129 do TST - CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO.** A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário
 - Há discussão, em razão da alteração do §2º pela reforma trabalhista, de que a solidariedade passou a ser apenas passiva (visto alteração da expressão “para efeitos da relação de emprego” para “pelas obrigações decorrentes da relação de emprego”)
 - ❖ Não há posicionamento pacífico

- A mera identidade de sócios **NÃO** caracteriza grupo econômico, deve-se demonstrar interesse integrado (§3º)
- ~~Súmula 205 do TST - O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução. **CANCELADA**~~
 - A solidariedade é mais ampla do que a processual (que era expressa na súmula)
 - A solidariedade pode ser invocada, inclusive, em execução, ainda que alguma empresa não tenha participado do processo de conhecimento
 - Solidariedade é, inclusive, econômica

STF - ARE 1.160.361 (14/09/2021): *“Há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205, do TST”*

Art. 513, § 5º do CPC - O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

Obs.: Decisão sem repercussão geral, apenas determinou ao TST que firme entendimento quanto à constitucionalidade de Artigo de lei relacionada à inclusão de devedores durante execuções trabalhistas. Entendeu o STF que, com base em sua Súmula Vinculante de número 10, o TST, ao proferir julgamento sem levar em consideração o Art. 513, §5º do Código de Processo Civil estaria, implicitamente, declarando essa norma inconstitucional sem obedecer aos trâmites da Constituição.